

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem Mgr. Janem Zdražilem v právní věci

navrhovatele:

GUSTAV VLACH

sídlem Husitská 10/31, 417 41 Krupka

zastoupeného JUDr. JIŘÍ ROUSEK

sídlem Dubská 390/4, 415 01 Teplice

za účasti:

Tělovýchovná jednota Krupka, z.s., IČO 460 70 516

sídlem Husitská 191/8, 417 41 Krupka

o odvolání proti usnesení ze dne 6. 8. 2025 o zápisu změny do spolkového rejstříku

takto:

I. Usnesení ze dne 6. 8. 2025 pod sp.zn. L 318/RD105/KSUL, Fj 44345/2025/KSUL se mění tak, že návrh na zápis změn ze dne 21. července 2025 pod Fj 44345/2025/KSUL se odmítá.

II. Navrhovatel je povinen zaplatit spolku Tělovýchovná jednota Krupka, z.s., IČO 46070516 na náhradu nákladů řízení částku 600 Kč, a to do tří dnů od právní moci usnesení..

Odůvodnění:

Dne 21. 7. 2025 právní zástupce navrhovatele na předepsaném formuláři podal návrh na zápis změn ve spolkovém rejstříku, kde se dožadoval u zapsané osoby Tělovýchovné jednoty Krupka, z.s. zapsání výmazu funkce předsedy Miroslava Brožka. Tento návrh obsahoval vady v tom smyslu, že zde zcela absentoval jednak datum vzniku členství zapsaného předsedy Miroslava Brožka, ale též datum zániku funkce (nesprávně navíc v návrhu pouze datum zániku členství), ke kterému Miroslavu Brožkovi měla funkce zaniknout.

Dále k návrhu navrhovatel přiložil (nedatovanou) listinu, v níž se snaží prokázat právní zájem na zápis těchto změn. Dalšími přílohami byl zápis o převzetí traktoru ze dne 19. 9. 2024. Dále email JUDr. Rouska Miroslavu Brožkovi ze dne 14. 6. 2024, nedatovaný přípis Miroslava Brožka Gustavu Vlachovi, zápis ze shromáždění delegátů ze dne 9. 2. 2024, prezenční listina shromáždění delegátů z téhož dne, kopie žaloby žalobců Marka Vaniše, Gustava Vlacha a Martina Kulíka proti Tělovýchovné jednotě Krupka, z.s. (dále též "TJ" a Miroslavu Brožkovi ze dne 3. 4. 2024 na vyslovení neplatnosti rozhodnutí shromáždění delegátů ze dne 25. 1. 2024, emailová komunikace mezi JUDr. Rouskem a Miroslavem Brožkem ze dne 20. 6. 2024, plná moc udělená Gustavem Vlachem JUDr. Rouskovi k řízení o návrhu na zápis změn ze dne 14. 10. 2024.

Následně rejstříkový soud vyzval navrhovatele usnesením ze dne 30. 7. 2025, aby doplnil svůj návrh o den vzniku funkce Miroslava Brožka a o den zániku jeho funkce. Podáním doručeným soudu dne 5. 8. 2025 navrhovatel svůj návrh doplnil tak, že doplnil den vzniku členství 24. 8. 2021 a den zániku členství/funkce 9. 2. 2024.

Usnesením ze dne 6. 8. 2025 rejstříkový soud návrhu vyhověl. Proti tomuto usnesení bylo zapsanou osobou včas podané odvolání. Ve svém odvolání odvolatel navrhuje zrušení napadeného usnesení a zamítnutí návrhu. Ve svém odvolání tvrdil, že Gustavu Vlachovi členství ve spolku zaniklo ke dni 15. 12. 2023 pro neuhrazení členských příspěvků, oznámení o zániku členství mu bylo doručeno dne 23. 12. 2023. Dále namítal, že tato věc je právně a skutkově složitá a celou věc tedy měl na místo

vyšší soudní úřednice vyřídít soudce. Současně namítal skutečnost, že obsahem návrhu byl pouze výmaz zapsaného předsedy spolku bez toho, aniž by byl zvolen a navržen k zápisu nový předseda. Tímto by došlo k paralýze daného spolku. Ke svému odvolání odvolatel předložil zápis z jednání mimořádného shromáždění delegátů členů spolku ze dne 24. 8. 2021, předžalobní výzvu k plnění ze dne 6. 11. 2023 adresovanou Gustavu Vlachovi, oznámení o zániku členství ze dne 15. 12. 2023, doručka datové zprávy (adresát Gustav Vlach, odesílatel Tělovýchovná jednota Krupka, z.s.) ze dne 23. 12. 2023, upozornění na protiprávní jednání vůči spolku ze dne 9. 2. 2024 adresované zdejšímu soudu, usnesení rejstříkového soudu ze dne 17. 5. 2024 pod Fj 24406/2024/KSUL, usnesení rejstříkového soudu ze dne 16. 8. 2024 pod Fj 39249/2024/KSUL, usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 26. 6. 2025 sp.zn. 9 Cmo 372/2024 o odvolání proti rozhodnutí rejstříkového soudu o odmítnutí návrhu ze dne 5. 9. 2024, sken obrazovky o hospodaření oddílů 2021-2023 (nedatováno) a stanovy spolku ze dne 25. 1. 2024 (dále jen „Stanovy“).

Soud se nejprve zabýval otázkou, zda odvolání bylo podáno osobou oprávněnou a zda bylo podáno včas. Odvolání bylo podáno zapsanou osobou, jež je vždy bez ohledu na osobu navrhovatele účastníkem rejstříkového řízení. Bylo tedy podáno osobou oprávněnou. Napadené usnesení bylo odvolateli doručeno do datové schránky dne 18. 8. 2025, posledním dnem k podání odvolání tedy bylo 2. 9. 2025, odvolání tedy bylo podáno včas.

Soud se zabýval obsahem podaného odvolání, napadeným usnesením, obsahem spisového materiálu a řízení jemu předcházející a zjistil následující.

Nedatovanou listinou na č.l. 259 navrhovatel prokazuje svůj právní zájem na zápis změn ve spolkovém rejstříku. Navrhovatel odkazuje na § 11 odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZVR") a § 12 věta druhá ZVR, podle nichž nesplní-li zapsaná osoba svou povinnost podat návrh na zápis změn do 15 dnů ode dne, kdy jí tato povinnost vznikla, může návrh podat každý, kdo na něm doloží právní zájem a že u výmazu osoba zapsaná v rámci zápisu právnické osoby se souhlas nevyžaduje. Jeho právní zájem vyplývá z postavení předsedy oddílu lyžařů a také zejména z jednání odvolaného předsedy, kdy odkazuje na příloženou žalobu s návrhem na vyslovení neplatnosti rozhodnutí shromáždění delegátů konaného dne 25. 1. 2024 (řízení vedeno u Krajského soud v Ústí nad Labem pod sp.zn. 68 Cm 85/2024. Dále právní zájem odůvodňuje z jednání vymazávaného předsedy, jež navrhovatele opakovaně vyzýval k vydání traktoru v užívání oddílu lyžařů, jež následně po intervenci policie vydal, ačkoli dle (podle názoru navrhovatele) jediného řádně svolaného a usnášeníschopného shromáždění delegátů není Miroslav Brožek oprávněn za TJ jednat. Podle jeho názoru zde existují obavy o nakládání s majetkem jednotlivých oddílů spolku. Pan Brožek nereaguje na odpovědi ohledně jeho oprávnění jednat za spolek a neexistuje tak jiný způsob, než zajistit soulad zápisu v rejstříku tímto návrhem.

Ze zprávy JUDr. Rouska Miroslavu Brožkovi ze dne 14. 6. 2024 (na č.l. 261) plyne, že JUDr. Rousek upozornil Miroslava Brožka na to, že podle jeho názoru byl na shromáždění delegátů dne 9. 2. 2024 odvolán z funkce předsedy a je jeho povinností tuto změnu promítnout do spolkového rejstříku.

Nedatovanou výzvou Miroslav Brožek Gustava Vlacha na č.l. 262 vyzývá k vrácení traktoru včetně všech dokumentů a dokumentů týkajících se vleků do 15. 6. 2024 s upozorněním, že výzvu k předání areálu obdržel již dne 14. 11. 2023.

Ze Zápisu o převzetí traktoru ze dne 19. 9. 2024 na č.l. 260 vyplývá, že Gustav Vlach předal traktor předsedovi spolku Miroslavu Brožkovi včetně souvisejících dokumentů a listin.

Ze zápisu ze shromáždění delegátů ze dne 9. 2. 2024 (a prezenční listiny) na č.l. 263-267 se podává, že shromáždění se účastnilo 10 delegátů z 10 delegátů (pozn. soudu: předseda spolku Miroslav Brožek mezi nimi uveden není). V zápisu je uvedeno, že předseda spolku pozvánku obdržel, ale

nereagoval na ni. Pod bodem 3 bylo odhlasováno, že předseda TJ mylně informoval Gustava Vlacha o zániku jeho členství, kdy nebyl zákonným způsobem vyzván k dodatečné úhradě členských příspěvků a nebyl upozorněn na následky jejího nesplnění. Pan Vlach má členské příspěvky uhrazeny. Z důvodu právní jistoty shromáždění potvrzuje existenci členství Gustava Vlacha, jehož členství tedy nikdy nezaniklo. V bodě 4 zápisu je uvedeno, že byl odvolán dosavadní předseda Miroslav Brožek a podle bodu 5 zápisu byl s okamžitou platností do funkce jmenován Mgr. Tomáš Syryčanský. Též se podává, že svou funkci přijímá. Dále zde bylo odhlasováno vyloučení Miroslava Brožka ze spolku (bod 7 zápisu).

Žalobou (pozn. soudu řízení vedeno pod sp.zn. 68 Cm 85/2024) na č.l. 268- 278 se žalobci (pozn. soudu: první žalovaný pravomocně vyloučen ze spolku na základě žaloby vedené pod sp.zn. 68 Cm 87/2024, druhý žalobce je navrhovatel rejstříkového řízení) domáhají vyslovení neplatnosti rozhodnutí shromáždění delegátů konaného dne 25. 1. 2024. (pozn. soudu: z vlastní činnosti je rejstříkovému soudu známo, že o žalobě vedené pod sp.zn. 68 Cm 85/2024 dosud nebylo rozhodnuto.)

Emailovou zprávou ze dne 20. 6. 2024 JUDr. Rousek žádá Miroslava Brožka, aby v případě jednání vůči p. Vlachovi jednal s ním jako s jeho právním zástupcem.

Dne 14. 10. 2024 (na č.l. 280) Gustav Vlach udělil JUDr. Rouskovi plnou moc k zastupování ve věcech změn ve spolkovém rejstříku týkající se TJ.

Ze zápisu z jednání mimořádného Shromáždění delegátů členů spolku TJ dne 24. 8. 2021 vyplývá, že předsedou TJ byl zvolen Miroslav Brožek (5 hlasů z pěti přítomných).

Předžalobní výzvou ze dne 6. 11. 2023 TJ (zastoupena právním zástupcem Mgr. Danielem Neumannem) byl Gustav Vlach vyzván podle čl. 9 odst. 11 stanov k vydání pokladny lyžařského oddílu a lyžařské školy se stavem pokladny ke dni 31. 12. 2020 ve výši 132 523 Kč, k vydání finančních prostředků získaných z výběru oddílových příspěvků ve výši 379 900 Kč, k dodatečné úhradě členských příspěvků ve výši 200 Kč za člena TJ od roku 2020, celkem tedy ve výši 63 200 Kč, k úhradě všech dosud neuhrazených nákladů vzniklých s provozem lyžařského areálu v Horní Krupce, k úhradě pokut za bezdůvodné obohacení od Lesy ČR, s.p. ve výši 280 000 Kč. Lhůta ke splnění povinnosti byla stanovena na 20 dnů od doručení výzvy. TJ upozornila p. Vlacha o následcích podle § 142a o.s.ř. Dále byl vyzván podle § čl. 3 odst. 4 písm. c), d) Stanov k úhradě členských příspěvků, jako fyzické osoby i ostatních členů příslušného oddílu. Byl též upozorněn na následek vyloučení.

Z listiny ze dne 15. 12. 2023 se podává, že Gustav Vlach byl informován o zániku svého členství a vyzván k předání areálu a příslušných dokumentů. Z doručanky datové zprávy odesílatele TJ vůči adresátu Gustavu Vlachovi plyne, že listina mu byla doručena dne 23. 12. 2023 (přihlásila se do DS oprávněná osoba).

Z listiny datované dne 9. 2. 2024 (adresováno rejstříkovému soudu) se podává, že TJ upozorňuje soud, že TJ čelí snahám bývalých členů o ovládnutí spolku. Tito bývalí členové iniciovali shromáždění delegátů dne 9. 2. 2024, které mělo být svoláno na žádost příslušného kvora členů, nicméně předložený podpisový arch neobsahuje seznam členů spolku. Na výzvu předsedy o prokázání členství podepsaných osob nebylo řádně reagováno, neprokázali se příslušnými přihláškami do spolku a doklady o zaplacení členských příspěvků.

Z listiny nazvané Hospodaření oddílů 2021-2023 (nedatováno) se podává přehled částek členských příspěvků jednotlivých oddílů (stolní tenis, lyžaři, karate), které byly vybrány a které jsou dlužné.

Podle čl. 3 bod 2 Stanov ze dne 25. 1. 2024 členství ve spolku vzniká až na základě doručení podepsané písemné přihlášky předsedovi spolku s potvrzením o uhrazení prvního ročního členského příspěvku ve výši 200 Kč. Podle bodu 3 o přijetí za člena rozhoduje předseda spolku.

Podle bodu 4 písm. c) Stanov členství ve spolku zaniká (těž), pokud člen nezaplatí členský příspěvek ani na základě dodatečné výzvy do třiceti dnů od jejího doručení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn. Podle bodu 6 se členské příspěvky platí vždy dopředu v ročních intervalech. Splatnost příspěvků je nejpozději do 31.12. předchozího roku pro další období od 1.1. do 31.12. V případě, že člen včas nezaplatí členský příspěvek, nemůže vykonávat volené funkce a nemůže do nich být ani volen. Podle bodu 8 zápis a výmazy týkající se členství osob provádí předseda spolku.

Soud na základě jednotlivých skutkových zjištění učinil následující závěr o skutkovému stavu.

Dne 24. 8. 2021 se konalo mimořádné shromáždění delegátů členů spolku TJ, na němž byl předsedou TJ zvolen Miroslav Brožek. Tohoto jednání se účastnil Miroslav Brožek, Marek Vaníš (pozn. Soudu: později vyloučený člen), Gustav Vlach, Jiří Kulík a Romana Vodvářková. Podle čl. 6 bodu 1 stanov ze dne 22. 3. 2016 i čl. 6 bodu 1 Stanov ze dne 25. 1. 2014 je funkční období předsedy spolku pětileté.

Dne 6. 11. 2023 TJ vyzvala Gustava Vlacha k vydání finančních prostředků, k úhradě členských příspěvků od roku 2020 a úhradě neuhrazených nákladů a pokut. Dále byl tímto přípisem upozorněn na to, že nezaplacení členských příspěvků ani v dodatečné lhůtě bude mít za následek vyloučení ze spolku.

Přípisem ze dne 15. 11. 2023 byl Gustav Vlach informován, že podle čl. 3 odst. 4 písm. c) Stanov došlo k zániku jeho členství, a to z důvodu neuhrazení členských příspěvků ani na základě dodatečné výzvy. Toto bylo Gustavu Vlachovi doručeno dne 23. 12. 2023 do datové schránky.

Ze zápisu ze shromáždění delegátů ze dne 9. 2. 2024, jež se zúčastnilo 10 delegátů (pozn. Soudu: z původních pěti členů pouze Vlach a Kulík) vyplývá, že byl z funkce předsedy odvolán Miroslav Brožek a novým předsedou byl jmenován Mgr. Tomáš Syryčanský. V bodě 7 zápisu je uvedeno, že podle § 3 odst. 4 písm. d) Stanov výbor oddílu tenisu dle pokynu členské schůze oddílu stolního tenisu ze dne 20. 12. 2023 vyloučil Miroslava Brožka, následně toto vyloučení potvrdilo shromáždění. Proti žádným z uvedených usnesení nebyl podán protest.

Na základě právního posouzení zjištěného skutkového stavu dospěl soud k závěru, že jsou dány podmínky pro změnu napadeného rozhodnutí.

Podle čl. 3 odst. 4 písm. c) Stanov byl nejpozději ke dni 23. 12. 2023 vyloučen Gustav Vlach ze spolku pro neuhrazení členských příspěvků ani po předchozí výzvě a v dodatečné lhůtě. Toto rozhodnutí (přípis ze dne 15. 12. 2023) je podepsáno zapsaným předsedou spolku Miroslavem Brožkem.

Podle § 258 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) každý člen spolku nebo ten, kdo na tom má zájem hodný právní ochrany, může navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku pro jeho rozpor se zákonem nebo se stanovami, pokud se neplatnosti nelze dovolat u orgánů spolku. Podle § 259 OZ právo dovolat se neplatnosti rozhodnutí zaniká do tří měsíců ode dne, kdy se navrhovatel o rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však do jednoho roku od přijetí rozhodnutí.

Podle platných Stanov není určen žádný orgán, který by mohl rozhodnout o takové neplatnosti a na který by se dotčený člen mohl obrátit. Dotčený člen se tak může podle výše uvedených ustanovení obrátit s návrhem na rozhodnutí o neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku u věcně a místně příslušného soudu v prekluzivní lhůtě. Lhůta začala Gustavu Vlachovi běžet nejpozději dne 24. 12. 2023, den poté, co se přihlásil do své datové schránky a vyzvedl si oznámení o zániku členství, tato lhůta tedy uplynula dne 25. 3. 2024. Lhůta však uplynula marně. Je tedy prokázáno, že nejpozději ke dni 23. 12. 2023 Gustavu Vlachovi zaniklo členství ve spolku. Nemohl se tak účastnit shromáždění konaného dne 9. 2. 2024.

Navrhovatel (osoba odlišná od zapsané osoby) nemá aktivní věcnou legitimaci k podání návrhu na zápis ve smyslu § 11 odst. 3 ZVR.

V souvislosti s tím je třeba také uvést, že skutková tvrzení ohledně existence právního zájmu navrhovatele na podaném návrhu (na listině na č.l. 259) jsou velmi obecná a vágní bez jakékoliv konkrétní specifikace, která by umožňovala soudu taková tvrzení podrobit věcnému přezkumu, neboť navrhovatel toliko odkazuje jen na tvrzenou skutečnost, že je předsedou oddílu lyžařů, což však s poukazem na výše uvedené neodpovídá realitě a nemůže to zakládat aktivní legitimaci navrhovatele.

Dle § 374 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (o. s. ř.), je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal soudní komisař, justiční čekatel, asistent soudce nebo pověřený administrativní zaměstnanec, může mu zcela vyhovět předseda senátu (samosoudce). **Jeho rozhodnutí se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně** a lze je napadnout odvoláním.

Podle § 86 písm. a) ZVR rejstříkový soud usnesením návrh na zápis odmítne, jestliže byl podán osobu, která k návrhu není oprávněna.

Za tohoto stavu tak soudu nezbylo nic jiného, než návrh odmítnout podle § 86 písm. a) ZVR.

V uvedeném případě se soud ztotožnil s odvolatelskými námitkami a seznal, že návrhu nebylo možné vyhovět, neboť navrhovatel nedoložil svou aktivní věcnou legitimaci. Z uvedených důvodů soud vyhověl odvolání a napadené usnesení v celém rozsahu zrušil a návrh odmítnul.

Podle § 142 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „o.s.ř.“) účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl.

Podle § 151 odst. 3 o.s.ř. účastníku, který nebyl v řízení zastoupen zástupcem podle § 137 odst. 2 a který nedoložil výši hotových výdajů svých nebo svého jiného zástupce, přizná soud náhradu v paušální výši určené zvláštním právním předpisem. Spolek nebyl zastoupen advokátem, rozsah náhrady nákladů řízení vyplývá z vyhlášky č. 254/2015 Sb., o stanovení výše paušální náhrady pro účely rozhodování o náhradě nákladů řízení v případech podle § 151 odst. 3 občanského soudního řádu a podle § 89a exekučního řádu, ze dne 23. 9. 2015, ve znění pozdějších předpisů.

Spolek má nárok na náhradu nákladů za dva úkony podle § 1 odst. 3 písm. a) a f) vyhlášky, výše paušální náhrady za jeden úkon činí podle § 2 odst. 3 vyhlášky částku 300 Kč. Celkem tedy náleží spolku náhrada nákladů řízení ve výši 600 Kč. Lhůtu k zaplacení soud určil podle § 160 odst. 1 o.s.ř.

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím nadepsaného soudu.

Ústí nad Labem **26. září 2025**

Mgr. Jan Zdražil v. r.
samosoudce